Regulation & Governance

*Regulation & Governance* (2023) 17, 944–953 doi:10.1111/rego.12518

# 强制性尽职调查法和气候变化诉讼：弥合企业气候责任差距?

米科·拉贾沃里 *Faculty of Law, University of Turku, Turku, Finland*

*Centre for Climate Change, Energy and Environmental Law, University of Eastern Finland Law School, Joensuu, Finland*

安娜丽莎·萨瓦雷西

东芬兰大学法学院气候变化、能源与环境法中心，芬兰约恩苏英国斯特灵大学法学院法律与哲学部

哈罗·范·阿塞尔特

东芬兰大学法学院气候变化、能源与环境法中心，芬兰约恩苏哥白尼可持续发展研究所，乌得勒支大学，荷兰乌得勒支

抽象的

近年来，关于企业气候责任的争论日益突出。一些国家，特别是北半球国家，已经通过了强制性人权和/或环境尽职调查立法。与此同时，司法和准司法程序正在帮助塑造企业气候责任的轮廓。本文探讨了针对企业的诉讼和尽职调查立法如何相互作用，从而帮助制定和加强企业气候责任。虽然这一领域的实践仍然有限，但仍有空间反思早期的发展以及它们如何影响未来的气候诉讼以及正在进行和未来的尽职调查立法。我们首先回顾针对企业的气候诉讼的最新进展，重点关注它们对气候尽职调查义务的依赖程度。然后，我们调查现有和拟议的尽职调查立法，研究其解决企业气候责任的程度。最后，我们确定了尽职调查立法和气候诉讼如何相互作用并可能融合以加强企业气候责任的情景。我们还确定了知识差距和需要进一步研究的领域。

关键词： 气候变化 通用电气诉讼、企业责任、企业可持续发展、到期日 勤奋，人权。

## 一、简介

企业的温室气体 (GHG) 排放在推动气候变化方面发挥着无可争议的作用（Heede，2014）。与此同时，气候变化使企业面临一系列风险，包括与资产损坏相关的风险（例如，由于气候引起的洪水或干旱）、政策和市场变化带来的风险以及法律风险（Kreibiehl 等，2022）。气候相关财务披露工作组等自愿举措试图减少企业温室气体排放和相关风险（LoPucki，2022）。然而，企业的气候承诺目前不足以实现《巴黎协定》的温度目标，即将全球变暖控制在远低于工业化前水平 2°C 的范围内（Day 等人，2022 年）。

在过去的十年中，有两种截然不同的现象试图弥合企业气候责任方面的明显差距。首先，全球针对企业在气候变化问题上不作为的诉讼激增（Eskander 等人，2021 年；Ganguly 等人，2018 年）。 2021 年，荷兰法院做出了一项史无前例的裁决，命令荷兰皇家壳牌公司到 2030 年将其整个供应链的温室气体排放量减少 45%

Correspondence: Mikko Rajavuori, Faculty of Law, University of Turku, FI-20014 Turun yliopisto, Finland.
Email: mijora@utu.fi
Accepted for publication 1 March 2023.

© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd.
This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

与 2019 年的水平相比。[1]其次，各国政府（主要是北半球国家）已采用强制性尽职调查 (MDD) 立法，要求公司识别、预防、减轻和补救其运营对人权和环境的不利影响，包括与气候相关的影响（Gustafsson 等人，2023 年；Salminen 和 Rajavuori，2019 年）。通过在跨国环境中解释和执行企业义务和责任，这些现象显然有可能加强企业气候责任。同时，这两种现象都需要克服气候变化治理典型的重大法律挑战。这些挑战包括复杂的问题，涉及公司对气候变化的个人贡献、因果关系、其相对于供应链的义务范围，以及针对普遍存在的损害提供有效补救措施。

虽然许多文献单独考虑了企业气候诉讼和 MDD 法律，但最近的一些研究探讨了 MDD 立法与气候行动之间的联系（Bright & Buhmann，2021；Macchi，2021、2022），而其他研究则指出气候诉讼中越来越多地使用尽职调查概念（Bertram，2022；BIICL，2021；Seck，2022）。本文通过分析企业气候诉讼和 MDD 立法如何相互作用，为这一新兴学术领域做出了贡献。为此，我们首先回顾诉讼的进展，阐明针对公司的气候诉讼如何依赖尽职调查义务（第 2 节）。我们回顾了立法的进展，揭示了 MDD 法律在多大程度上包含了有关气候变化的具体企业义务（第 3 节）。然后，我们制定了企业气候诉讼和 MDD 法律如何相互作用并可能融合以加强企业气候责任的三种情景（第 4 节）。我们的结论确定了知识差距和进一步研究的领域（第 5 节）。

## 2.企业气候变化诉讼的兴起

在过去的十年中，一个新兴的学术团体调查了气候变化诉讼的各个方面，即提出有关气候科学、缓解或适应的法律或事实问题的诉讼，这些诉讼被提交给国际或国内司法、准司法和其他调查机构（Markell & Ruhl，2012）。这些文献表明，气候诉讼越来越全部或部分依赖宪法或人权法义务（Peel & Osofsky，2018；Savaresi & Auz，2019；Savaresi & Setzer，2022）。它还表明，气候诉讼越来越多地针对化石燃料公司以及在温室气体密集型行业运营的公司，例如食品和农业、运输和金融（Setzer＆Higham，2022）。

这种针对企业行为者的气候变化诉讼的新兴做法建立在各种法律论点和策略的基础上。一些诉讼依赖于合同法和侵权法，而另一些诉讼则基于金融监管（Benjamin，2021；Solana，2020；Weber＆Hösli，2020）。其中一些诉讼寻求从宪法或人权法中推导出具体的企业责任，以承担气候变化减缓行动（Beauregard 等，2021）。例如，Savaresi 和 Setzer（2022）指出了 16 起企业气候诉讼援引了国际软法文书中规定的权利，例如《联合国商业与人权指导原则》（UNGP）和《经济合作与发展组织》（OECD）跨国企业指南（《跨国企业指南》）。这些诉讼通常认为，公司有责任减少温室气体排放——包括其自身活动、子公司、产品和服务以及供应商产生的温室气体排放——以及支持而不是反对气候政策（Savaresi & Setzer，2022；Setzer & Higham，2022）。

在第一组诉讼中，申请人完全依靠企业的人权义务和责任向非司法机构提出申诉。例如，菲律宾人权委员会开展的碳主要调查的建议[2]依据国家和国际人权文书，发现世界上最大的企业排放者应对与气候影响相关的侵犯人权行为负责（Savaresi & Wewerinke-Singh，2022）。同样，根据经合组织跨国企业指南建立的争端解决机制听取了根据国际软法文件提出的与气候相关的投诉（Achtouk-Spivak＆Garden，2022）。

在第二组诉讼中，申请人结合人权法和侵权法向司法机构提出申诉。例如，在 Milieudefensie 等人诉荷兰皇家壳牌公司一案中，法院认定，根据荷兰民法，壳牌有特定义务防止其产生的温室气体排放造成严重风险。法院依据荷兰侵权法解释了独立的企业减排义务

© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd. 

法，根据 UNGP 进行解读，法院认为该文件是“权威且国际认可的‘软法律’文书，规定了国家和企业在人权方面的责任。”[4]法院因此利用国际人权文书来确定企业减少排放的注意义务的范围（Macchi & van Zeben，2021）。

在第三组诉讼中，申请人特别援引了确立人权和/或环境尽职调查义务的新立法。例如，在 Notre Affaire à Tous 等诉道达尔案中，公民和非政府组织 (NGO) 依据法国 MDD 立法起诉法国最大的石油公司，该立法要求公司采取措施保护人权和环境。[5]

这些早期案例似乎表明，人们越来越愿意创造性地使用各种硬法和软法工具，通过气候变化诉讼，并基于尽职调查义务来挑战公司。必须在更广泛的努力背景下看待这场诉讼，以弥合困扰国家和国际层面气候变化法律和政策的执法和问责差距（Savaresi，2021）。这种做法在最近的 MDD 法律背景下也越来越明显。

## 3. MDD 法律与气候变化

一些企业气候诉讼依赖于国际和国家法律文书中所载的人权尽职调查概念。自 2011 年以来，UNGP、跨国企业指南和其他几项经合组织文书均将人权尽职调查视为一系列不同的企业责任（经合组织，2018 年、2022 年）。这些责任需要建立一些流程，让公司自己管理其潜在和实际的不利人权和环境影响。通常，这些流程包括识别和评估公司的影响、根据预计影响修改实践、跟踪减轻影响措施的有效性并提供有关减轻影响措施的信息（Bonnitcha & McCorquodale，2017）。

尽管人权尽职调查起源于不具约束力的国际文书，但它已具体化为公司自愿做法、行业标准以及最重要的立法。国家和地区 MDD 法律发挥了关键作用，使人权尽职调查成为管理公司在其全球供应链中的不利社会和环境影响的独特法律义务（McCorquodale，2022）。在过去的十年中，已经颁布了几项 MDD 法律，主要是在北半球国家，还有许多法律正在准备中（Lichuma，2021 年；Salminen 和 Rajavuori，2019 年），其中包括欧盟关于企业可持续发展尽职调查的指令（欧盟委员会，2022 年）。除了具体的 MDD 法律之外，尽职调查概念也包含在部门立法中，例如 2022 年 12 月通过的欧盟企业可持续发展报告指令。[6]

MDD 法律通常要求超过一定规模（以财务资本或员工数量为基础衡量）的公司识别、评估、减轻和报告与其运营和整个价值链相关的人权风险。近年来，MDD 义务的覆盖范围不断扩大。例如，2017 年法国 Loi de vigilance 仅覆盖 200-250 家公司，而 2021 年挪威 MDD 法则覆盖近 9000 家公司。同样，2022 年欧盟关于企业可持续发展尽职调查的提案设想覆盖约 17,000 家欧盟和第三国公司。

实质上，大多数 MDD 法律都针对公司运营及其供应商造成的不利人权影响。通常，这些风险包括社会风险，例如童工和强迫劳动，或工人的安全。一些 MDD 法律（例如法国和德国的法律）明确涵盖了公司对环境的不利影响，而其他法律则故意将这些排除在外，例如挪威的 MDD 法律（Krajewski 等，2021）。

合规性和执行通常被认为是 MDD 法律的弱点（Quijano & Lopez，2021；Schilling-Vacaflor & Lenschow，2021）。一般来说，MDD 法律依赖于多种合规技术，包括行政监督和法院禁令。对公司绩效的监控主要由公共机构完成，但一些 MDD 法律依赖于私人监控和执行。法国的《警戒法》提供了最强大的私人执行机制，使私人当事人能够要求法院评估公司计划的全面性和实施情况，并通过民事诉讼寻求执行。关于企业可持续发展尽职调查的欧盟指令提案包括针对公司不利影响的民事责任条款，这些条款在瑞士和芬兰等一些国家也引起了广泛争论（Bueno & Kaufmann，2021；MEAE，2022）。


© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd.

最近的一些 MDD 法律提案明确提到了企业的气候影响和责任。例如，拟议的关于企业可持续发展尽职调查的欧盟指令要求企业采取计划，确保其商业模式和战略与《巴黎协定》的兼容性。同样，拟议的荷兰 MDD 法将气候变化确定为尽职调查义务的关键组成部分（Tweede Kamer，2022）。一般环境尽职调查义务（例如法国 MDD 法中的义务）可以解释为也涵盖温室气体排放（Macchi，2021）。即使没有具体的尽职调查立法，国际尽职调查文书（例如《经合组织跨国企业指南》）的解释实践也越来越多地提及公司对“环境”和“气候”影响的尽职调查。[7]

因此，包括气候变化在内的环境问题越来越多地融入 MDD 义务的结构中，为加强企业责任提供了新的切入点（Macchi，2022）。与此同时，MDD 基于法律的企业气候问责也存在结构性弱点。有些问题，例如有限的个人和地理范围或执行挑战，是 MDD 法律涵盖的所有领域所共有的（Quijano & Lopez，2021；Salminen & Rajavuori，2019）。其他方面，例如在尽职调查过程中识别和减少供应链排放，或将企业气候影响与最成熟的国际尽职调查规范对人权的强烈强调结合起来，是企业气候问责制所独有的。

## 4. 气候变化诉讼与 MDD 法律之间的相互作用：三种情景

上述概述的企业气候诉讼和 MDD 立法的发展是参与推进企业气候责任的多元化参与者、治理模式和地域的典范。尽管有大量关于国家与非国家治理之间复杂相互作用的文献（Cashore等人，2021年；Eberlein等人，2013年），特别是在气候治理背景下（Andonova等人，2017年），但诉讼的作用在这些文献中很大程度上被忽视了（但参见Bertram，2022年）。我们认为，气候诉讼和MDD立法可以通过三种主要方式相互作用：（1）MDD立法可以为气候变化诉讼提供依据；(2) 气候变化诉讼可能会填补 MDD 立法尚不存在或执行不力的空白；(3) 诉讼可以推动 MDD 立法。

### 4.1. MDD 立法作为诉讼依据

迄今为止，MDD 法律在企业气候诉讼中并未经常被援引，主要原因有两个。首先，虽然许多 MDD 法律已被通过，但目前只有少数法律生效。其次，MDD 法律很少包含有效的争议解决机制（Bueno & Bright，2020；Quijano & Lopez，2021）。法国 MDD 法提供了一个罕见的例子，说明了在司法程序中使用 MDD 法直接援引企业气候义务的可能性。到目前为止，已经收到四起投诉，针对的是法国能源公司道达尔、连锁超市Casino和大型国际银行法国巴黎银行。虽然这些案件均未进入裁决的最后阶段，但这些诉讼为如何将 MDD 立法用作气候诉讼的基础提供了宝贵的见解。

在 Notre Affaire à Tous 等人中。 v. 道达尔 (Total)，[8] 申请人请求法院命令道达尔 (Total) 公布一项计划，确定一项战略，以解决该公司排放带来的风险，并使其运营符合《巴黎协定》的温度目标。道达尔以涉及主管司法法院的程序和管辖权为由拒绝了该申请，但其反对意见被驳回。在“Les Amis de la Terre v. Total”一案中，[9]申请人抱怨道达尔未能评估乌干达和坦桑尼亚大型石油项目的人权和环境风险，认为道达尔的计划没有考虑该项目生命周期的温室气体排放。与《Notre Affaire à Tous》一案一样，道达尔以程序和管辖权为由拒绝了该申请，但其异议于 2021 年 12 月被法国最高法院（Cour de cassation）驳回。2023 年 2 月，巴黎民事法院因最初索赔的程序技术性问题而裁定该申诉不可受理。最后，Envol Vert 等人。 v. Casino，[10] 多个非政府组织对一家大型超市运营商提出投诉，指控其供应商的做法导致了巴西亚马逊地区的森林砍伐和碳汇破坏。原告请求法院命令该公司制定一份全面的计划，以

© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd.

解决风险并赔偿受害者已经遭受的损失。投诉尚未得到审理。更多以气候为由的诉讼即将展开，法国非政府组织宣布根据 MDD 法律对法国巴黎银行提起诉讼，指控该银行参与新石油和天然气项目的融资。[11]

这些诉讼展示了如何在气候变化诉讼中使用 MDD 法律。从本质上讲，他们指出了将气候相关考虑因素纳入尽职调查义务的可能性，即使缺乏这方面的明确法律规定（Macchi，2021）。从程序上讲，这些诉讼表明，第三方可执行的独立尽职调查义务有可能创建一个高度动态的监控系统。未来申请人可能会更多地依赖欧盟企业可持续发展尽职调查指令提案中设想的责任条款，以强制执行企业在气候变化方面的义务。

然而，上述诉讼也暴露了追求此类尽职调查索赔的困难。法国 MDD 法律诉讼对企业气候义务没有直接影响，因为诉讼的重点是遵守制定警戒计划的义务，而不是减少企业排放的义务。这也许并不奇怪，因为尽职调查义务通常是行为义务而不是结果义务。此外，MDD 法律中规定的义务的精确范围和轮廓存在一定程度的不确定性，这些义务已被被告公司利用（Savourey & Brabant，2021）。最后，关于主管司法论坛的争论强调了在对公司运营的跨国影响提起诉讼时可能出现的程序问题（Salminen 和 Rajavuori，2021）。

此外值得注意的是，大多数 MDD 法律依赖于行政监督和执法，其中公共当局负责公司监督，并且没有可用的私人执法补救措施（McCorquodale，2022）。据我们所知，到目前为止，还没有公共机构要求法院命令公司履行 MDD 立法规定的义务的诉讼。这可能是因为大多数 MDD 法律最近才被通过，随着更多 MDD 法律的颁布和实施，可能会出现更多的公共执行诉讼。

MDD 法律也只能间接用于诉讼。公司报告和通讯越来越多地被用作有关公司社会或环境影响的行政、民事或刑事诉讼中的证据。例如，在 Lungowe 诉 Vedanta 案中，[12]，英国最高法院非常重视 Vedanta 的整个集团政策，这表明对其子公司的环境绩效有一定程度的控制（Varvastian & Kalunga，2020）。 MDD 法律的披露义务及其监控机制增加了此类信息的可用性。例如，挪威的 MDD 法包括要求公司提供有关如何解决对人权和体面工作条件的实际和潜在不利影响的信息的权利。尽管公司可能会谨慎地制定报告和计划，但尽职调查义务范围的扩大将增加原告对公司风险状况及其治理机制的洞察力，从而为诉讼提供新的基础（Hösli＆Weber，2021）。

### 4.2.企业气候诉讼作为 MDD 领域的空白填补 WS

迄今为止通过或提议的大多数 MDD 法律并未直接关注公司运营对气候变化的不利影响。因此，气候变化诉讼有可能影响企业气候绩效尽职调查义务的制定，从而增强企业的气候责任。

这种间隙填充功能最明显的例子是 Milieudefensie 等人。诉荷兰皇家壳牌公司。海牙地方法院的判决指出了企业气候责任方面的人权尽职调查义务的来源和实质性范围方面的一些差距。首先，法院明确指出，由于抽象定义的“不成文注意义务”，即使在国内没有 MDD 法的情况下，荷兰民法体系也可能被解释为包括基于国际文书的企业尽职调查义务。其次，法院的推理借鉴了有关人权尽职调查和气候变化规范的国际共识。因此，法院不仅填补了国内法律体系中明显的问责空白，而且明确将人权尽职调查的概念与《巴黎协定》等国际气候变化文书保持一致。民法补救措施的扩展涵盖了荷兰皇家壳牌整个价值链中“控制和影响排放”的范围，这突显了缩小困扰人权尽职调查规范的执法差距的新机会，MDD 法律中也是如此。[13] Milieudefensie


© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd.

等人。诉荷兰皇家壳牌公司。在通过更具体的专门立法或新颖的责任原则之前，可以将其视为在解释侵权法条款以解决新风险和危险活动方面的零星且依赖于管辖权的司法创新的一个例子（Hook等人，2021年；Olszynski等人，2017年；Salminen，2019年）。

这种填补空白的作用也可以由正式司法系统之外的机制来履行。例如，在乐施会、荷兰绿色和平组织、BankTrack 和荷兰地球之友 (Milieudefensie) 诉 ING 案中，原告要求荷兰国家联络点审查该银行的气候政策，并敦促其将其气候政策与经合组织跨国企业指南保持一致。国家联络点将根据《经合组织跨国企业指南》建立的尽职调查流程解释为涵盖“尊重其环境影响，包括整个价值链”中的气候影响。[14]因此，尽职调查流程应该影响公司应如何（1）衡量和公布其总碳足迹，（2）公布具体和可衡量的减排目标，以及（3）减少间接温室气体排放并与《巴黎协定》保持一致。[15]国家联络点Point 的立场在《跨国企业指南》的盘点和制定中得到了体现，其中建议气候变化义务可能会在指南的未来迭代中占据更加突出的地位（经合组织，2021 年）。企业气候诉讼有可能促进其他尽职调查工具中气候义务的演变，例如目前正在谈判的《商业与人权条约》或欧盟的企业可持续发展尽职调查指令（Hartmann & Savaresi，2021）。

### 4.3.企业气候诉讼是 MDD 立法的推动力

企业气候诉讼可以通过三种方式推动 MDD 立法。第一种可能性是法院可以命令政府制定立法来解决企业温室气体排放问题。在马萨诸塞州诉环保署一案中，美国最高法院[16]明确授权美国环境保护局制定温室气体排放规则。同样，质疑政府缺乏对企业温室气体排放监管行动的诉讼最终可能会导致法院下令采用 MDD 立法（或修改现有立法以明确涵盖公司的气候影响）。然而，在许多司法管辖区，法院对于下令通过具体立法犹豫不决。即使企业气候诉讼之后通过了新的 MDD 法律（或现有法律的修正案），也并不总是清楚这种立法发展是否主要是由诉讼推动的。

其次，诉讼可以引起人们对公司行动缺乏的关注，并指出需要新的公司义务，这些义务可以包含在 MDD 立法中。例如，遵循 Milieudefensie 等人。在荷兰皇家壳牌公司诉荷兰皇家壳牌公司一案中，原告之一 (Milieudefensie) 游说将特定的气候尽职调查义务纳入即将出台的荷兰 MDD 法律，认为法院诉讼程序可能需要太长时间，而 MDD 法律可以更快地实施（Voermans，2021）。 2022 年 11 月发布的荷兰 MDD 法的更新立法提案包含了多项与气候相关的义务，包括制定减少气候风险的计划（Tweede Kamer，2022）。

第三，企业气候诉讼所针对的公司可能会推动 MDD 立法，以创造公平的竞争环境并提高法律确定性（Smit 等，2020）。尽管有有限的证据表明公司主张气候立法以预防潜在的昂贵诉讼（Colares & Ristovski，2014），但诉讼风险可能会让公司站出来支持 MDD 立法。公司还可能支持 MDD 法律，在法律中规定更宽松的尽职调查义务和/或减少责任风险。与 UNGP 相比，MDD 法律（例如欧盟提出的企业可持续发展尽职调查指令）往往没有那么雄心勃勃的 HRDD 义务（Patz，2022）。他们还可以引入新的防御措施，使公司能够逃避对其不利影响的责任，例如温室气体排放造成的影响，包括在评估侵权诉讼中可能违反注意义务的情况时（Bueno & Bright，2020）。因此，MDD 法律也可能会阻碍通过诉讼促进企业气候责任的尝试。

## 5 结论和进一步研究

本文探讨了 MDD 立法与企业气候诉讼之间的相互作用。它表明，无论是基于 MDD 法律还是嵌入到侵权法、公共法和人权法中，企业尽职调查

© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd. 

义务在国家和跨国气候诉讼中越来越重要。目前这一领域的实践仍然有限，而且大多局限于欧洲国家，但未来可能会扩大，提供一种工具（尽管不完善），帮助企业对其温室气体和气候影响负责。最近的 MDD 法律已开始明确涵盖企业气候影响和责任，或将一般尽职调查义务的解释扩展到也涵盖温室气体排放。然而，基于 MDD 法律的企业气候问责制存在一些结构性弱点，例如范围有限和执行不力。此外，企业尽职职责中的人权保护与气候目标之间仍存在摩擦。尽管存在这些缺点，MDD 法律明确提供了加强企业气候责任的切入点。

我们提出了 MDD 法律与气候变化诉讼之间相互作用的三种可能情景。首先，MDD立法可以为气候变化诉讼提供法律依据。其次，气候诉讼可能会填补 MDD 立法不存在或执行不力的空白。第三，诉讼可能会推动新的 MDD 立法。前两种类型的相互作用已经在实践中观察到，而随着企业气候诉讼的不断增长，第三种情况可能很快就会出现。由于这种高度动态的关系，继续研究 MDD 法律在加强或削弱企业气候责任方面的作用还有很大的余地。

未来研究的关键领域包括尽职调查义务的概念演变、诉讼压力下MDD法律的设计以及更好地了解公司尽职调查的地域。气候变化问题既没有在规范上也没有在操作上完全融入现有的企业尽职调查职责中。在 MDD 法律发展的现阶段，诉讼可能会发挥至关重要的作用，对未来司法或准司法程序的深入案例研究可能有助于将气候和人权尽职调查职责结合在一起。鉴于许多原告非政府组织和被告公司同时参与 MDD 职责设计的讨论，包括与气候变化有关的职责，因此还有机会更广泛地研究诉讼主导的立法的政治和动态。

从本质上讲，气候变化、责任和人权尽职调查之间的相互作用需要进一步探讨。具体来说，MDD 法律既可以扩大企业责任以涵盖气候变化，也可以创造新的防御措施来免除企业的责任。诉讼，无论是基于民事法还是行政法，都是探索这些动态的天然试验场。将气候变化义务逐步纳入 MDD 法律对于制定和具体化气候责任法律框架具有明确但尚未充分理解的作用。因此，与 MDD 立法相关的诉讼可能会揭示可能的补救措施，从而纳入气候责任立法的设计。

企业气候尽职调查职责的地域分布不均匀也需要进一步研究。众所周知，MDD 法律和气候诉讼都严重偏向北半球，尽管气候变化的不利影响在南半球最明显。需要进一步分析，以了解南半球国家在地理上高度不平衡地采用 MDD 法律和气候尽职调查义务所产生的法律、政治和财务影响。

总之，企业气候诉讼和 MDD 法律同时出现，作为企业气候责任差距的部分解决方案。企业气候诉讼和 MDD 法律都无法提供所有答案，还有其他方法可以缩小企业责任差距，例如投资者压力和私人气候融资的重新利用。然而，从更广泛的治理角度来看，对 MDD 立法与企业气候诉讼之间相互作用的分析表明，法律实践在实现企业气候责任方面可能发挥重要作用。

致谢

作者感谢特刊编辑和三位匿名同行评审员富有洞察力和建设性的反馈

数据可用性声明

数据共享不适用于本文，因为没有创建或分析新数据在这项研究中。


© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd.

## 尾注

1 Milieudefensie 等人。诉荷兰皇家壳牌公司 (2021)。 [2] 关于绿色和平东南亚及其他地区 (2022)。 [3] Milieudefensie 等人。诉荷兰皇家壳牌公司 (2021)。 [4] Milieudefensie 等人。 v. 荷兰皇家壳牌公司 (2021)，第 4.4.11 段。 [5] Notre Affaire à Tous 等诉 Total（待决）。 [6] 欧洲议会和理事会 2022 年 12 月 14 日颁布的指令 (EU) 2022/2464，修订了 (EU) No 537/2014 号法规、指令 2004/109/EC、指令 2006/43/EC 和指令 2013/34/EU，涉及企业可持续发展报告 OJ L322/15。 [7]乐施会、荷兰绿色和平组织、BankTrack 和荷兰地球之友 (Milieudefensie) 诉 ING (2019)。 [8] Notre Affaire à Tous 等人诉 Total（待决）。 [9] Les Amis de la Terre 诉 Total（待决）。 [10] Envol Vert 等人。 v. 赌场（待决）。 [11]Notre Affaire à Tous、法国土地之友和法国乐施会。巴黎司法法庭的指定（2023 年 2 月 23 日）。 https://affaire-bnp.fr/wp-content/uploads/2023/02/20230222_-_assignation_bnp_paribas_vdef-2.pdf。 [12] Lungowe 诉 Vedanta Resources plc (2019)。 [13] Milieudefensie 等人。 v. 荷兰皇家壳牌公司 (2021)，第 4.4.25 段。 [14]乐施会、荷兰绿色和平组织、BankTrack 和荷兰地球之友 (Milieudefensie) 诉 ING (2019)，第 4.2 段。 [15]乐施会、荷兰绿色和平组织、BankTrack 和荷兰地球之友 (Milieudefensie) 诉 ING (2019)，第 3 段； 5.2. [16] 马萨诸塞州诉 EPA (2007)。

## 参考

Achtouk-Spivak, L. 和 Garden, R. (2022)。经合组织国家联络点具体实例：“软法”何时发挥作用？国际争端解决杂志，13，608-642。 https://doi.org/10.1093/jnlids/idac017 Andonova, L. B.、Hale, T. N. 和 Roger, C. (2017)。气候变化的国家政策和跨国治理：替代还是补充？国际研究季刊，61(2)，253–268。 Beauregard, C.、Carlson, D.、Robinson, S.、Cobb, C. 和 Patton, M. (2021)。后巴黎世界的气候正义和基于权利的诉讼。气候政策，21(5), 652–665。本杰明，L.（2021）。公司与气候变化：英国的理论和法律。剑桥大学出版社。伯特伦，D.（2022）。环境治理司法化？跨国公司责任案例。全球环境政治，22(2), 117–135。 BIICL（英国国际法和比较法研究所）。 （2021）。气候变化的企业问责和责任机制：发展和比较模型。事件报告。 https://www.biicl.org/documents/150_biicl_models_ of_corporate_accountability_report_december_2021.pdf Bonnitcha, J. 和 McCorquodale, R. (2017)。联合国工商业与人权指导原则中的“尽职调查”概念。《欧洲国际法杂志》，28(3), 899–919。 Bright, C. 和 Buhmann, K. (2021)。基于风险的尽职调查、气候变化、人权和公正过渡。可持续发展，13(18), 10454。Bueno, N., & Bright, C. (2020)。通过企业民事责任实施人权尽职调查。国际与比较法季刊，69(4), 789–818。布埃诺，N. 和考夫曼，C. (2021)。瑞士人权尽职调查立法：法律与政治之间。商业与人权杂志，6(3), 542–549。 Cashore, B.、Steen Knudsen, J. 和 van der Ven, H. (2021)。全球背景下的私人权威和公共政策互动：解决问题的治理领域。监管与治理，15(4), 1166–1182。 Colares, J. F. 和 Ristovski, K. (2014)。诉状模式和诉讼作为联邦气候变化立法驱动力的作用。法理学，54, 329–373。 Day, T.、Mooldijk, S.、Smit, S.、Posada, E.、Hans, F.、Fearnehough, H.、Kachi, A.、Warnecke, C.、Kuramochi, T. 和 Höhne, N. (2022)。 2022 年企业气候责任监测。NewClimate Institute。 https://newclimate.org/wp-content/uploads/2022/02/CorporateClimateResponsibilityMonitor2022.pdf Eberlein, B.、Abbott, K.、Black, J.、Meidinger, E. 和 Wood, S. (2013)。跨国企业治理互动：概念化和分析框架。监管与治理，8(1), 1–21。

Eskander, S.、Fankhauser, S. 和 Setzer, J. (2021)。气候变化立法和诉讼的全球经验教训。国家经济研究局（主编），环境和能源政策与经济（第 2 卷，第 44-82 页）。国家经济研究局。欧盟委员会。 （2022）。关于欧洲议会和理事会关于企业可持续发展尽职调查的指令和修订指令 (EU) 2019/1937 的提案。 COM(2022) 71 最终。 Ganguly, G.、Setzer, J. 和 Heyvaert, V. (2018)。如果一开始不成功：就气候变化起诉企业。牛津法律研究杂志，38(4), 841–868。 Gustafsson, M.-T、Schilling-Vacaflor, A. 和 Lenschow, A. (2023)。外国公司责任：法国和德国有争议的强制尽职调查制度化。监管与治理，17, 891–908。 https://doi.org/10。 1111/rego.12498。哈特曼，J. 和萨瓦雷西，A. (2021)。企业行为者、环境危害以及联合国工商业与人权条约草案：正在形成的历史？国际法问题，83，27-46。希德，R.（2014）。追踪化石燃料和水泥生产商的人为二氧化碳和甲烷排放。气候变化，122(1–2), 229–241。胡克，M.，沃诺克，C.，艾伦，B.，＆皮里尼，M.（2021）。对环境的侵害：是太过分还是向前迈出了一步？ Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd and Others [2020] NZHC 419。《环境法杂志》，33(1), 195–210。 Hösli, A. 和 Weber, R. (2021)。气候变化报告和尽职调查：企业气候责任的前沿。欧洲公司和金融法评论，18(6), 948–979。 Krajewski, M.、Tonstad, K. 和 Wohltmann, F. (2021)。德国和挪威的强制性人权尽职调查：朝着同一个方向迈进或大步前进？商业与人权杂志，6(3), 550–558。 Kreibiehl, S.、Jung, T. Y.、Batiston, S.、Carvajal, P. E.、Clapp, C.、Dasgupta, D.、Dube, N.、Jachnik, R.、Morita, K.、Samargandi, N. 和 Williams, M. (2022)。投资和金融。 IPCC（主编），2022 年气候变化：减缓气候变化。第三工作组对政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的贡献。剑桥大学出版社。 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/Lichuma, C. O. (2021)。“第一世界”制定的（法律）：TWAIL 对利用国内立法来域外监管全球价值链的批评。海德堡国际法杂志，81(2), 497–532。洛普基，L.M.（2022）。企业温室气体披露。加州大学戴维斯分校法律评论，56(1), 405–466。马奇，C.（2021）。商业与人权的气候变化维度：“气候尽职调查”概念的逐步巩固。商业与人权杂志，6(3), 9–119。马奇，C.（2022）。商业、人权和环境：不断变化的议程。施普林格。 Macchi, C. 和 van Zeben, J. (2021)。气候变化诉讼对商业和人权的影响：Milieudefensie 等人。 v 荷兰皇家壳牌公司。欧洲、比较和国际环境法评论，30(3), 409–415。 Markell, D. 和 Ruhl, J. B. (2012)。法庭对气候变化的实证评估：新判例还是一切照旧？佛罗里达法律评论，64(1)，15–86。麦科科代尔，R.（2022）。人权尽职调查工具：评估当前的立法格局。见 A. Marx、G. Van Calster、J. Wouters、K. Otteburn 和 D. Lica（编），《全球治理、商业和人权研究手册》（第 121-142 页）。爱德华·埃尔加. MEAE（芬兰经济事务和就业部）。 （2022）。关于尽职调查义务的备忘录——审查国家企业社会责任法。 https://tem.fi/documents/1410877/0/Memorandum+关于++尽职+尽职+义务.pdf/768b3219-db5b-7643-4a98-889d5f351515/Memorandum+关于++尽职+尽职+obligation.pdf?t=1649930584536 OECD（经济合作与发展组织）。 （2018）。经合组织针对服装和鞋类行业负责任供应链的尽职调查指南。经合组织出版。 https://doi.org/10.1787/9789264290587-en 经合组织。 （2021）。经合组织跨国企业指南盘点报告草案。 https://mneguidelines。 oecd.org/Draft-report-for-the-stocktakeing-of-the-OECD-guidelines-for-multinational-enterprises.pdf 经合组织。 （2022）。负责任的企业对项目和资产融资交易进行尽职调查。经合组织出版。 https://doi.org/10.1787/952805e9-en Olszynski, M.、Mascher, S. 和 Doelle, M. (2017)。从烟雾到烟囱：烟草对未来气候变化责任的教训。乔治敦环境法评论，30(1), 1–45。帕茨，C.（2022）。欧盟企业可持续发展尽职调查指令草案：首次评估。商业与人权杂志，7(2), 291–297。 Peel, J. 和 Osofsky, H.M. (2018)。气候变化诉讼的右转。跨国公司

 © 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd.

Savaresi, A. 和 Wewerinke-Singh, M. (2022)。历史调查要求碳巨头对菲律宾气候变化的影响负责。全球网络人权与环境 https://gnhre.org/community/historic-inquiry-holds-the-carbon-majors-accountable-for-the-impacts-of-climate-change-in-the-philippines/ Savourey, E. 和 Brabant, S. (2021)。法国警惕义务法：自通过以来的理论和实践挑战。商业与人权杂志，6(1), 141–152。 Schilling-Vacaflor, A. 和 Lenschow, A. (2021)。通过欧盟的强制尽职调查强化外国公司的责任？新趋势和持续挑战。监管与治理。 https://doi.org/10.1111/rego。 12402 塞克 (2022)。商业、人权和三重行星危机：面对过度消费。 https://digitalcommons. schulichlaw.dal.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1752&context=scholarly_works Setzer, J., & Higham, C. (2022)。气候诉讼的全球趋势：2022 年快照。伦敦政治经济学院。 https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2022/Smit, L.、Bright, C.、Pietropaoli, I.、Hughes-Jennett, J. 和 Hood, P. (2020)。企业对强制性人权尽职调查监管的看法：最近两项研究的比较分析。商业与人权杂志，5(2), 261–269。索拉纳，J.（2020）。金融市场中的气候诉讼：类型学。跨国环境法，9(1), 103–135。特威德·卡梅尔.（2022）。 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de afdeling Advisory van de Raad van State, Kamerstukken II 2022/23, 35761, nr. 9. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z04465&dossier=35761#wetgevingsproces Varvastian, S. 和 Kalunga, F. (2020)。跨国公司对环境破坏和气候变化的责任：重新评估韦丹塔诉伦戈韦案后诉诸司法的机会。跨国环境法，9(2), 323–345。沃尔曼斯，T.（2021）。壳牌将在军事上赢得胜利。阿尔格明日报。 https://www.ad.nl/economie/milieudefensie-wil-na-overwriting-op-shell-een-wettelijke-klimaatplicht-voor-bedrijven~a73242f34/203277789/Weber, R. 和 Hösli, A. (2020)。气候变化责任：比较普通法和民法管辖区董事的风险。气候法，10(2), 151–196。

## 引用案例

恩沃尔·维特等人。 v. 赌场（待定），http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/envol-vert-et-al-v-casino/

关于绿色和平东南亚及其他国家（2019 年），菲律宾共和国人权委员会，案件编号：CHR-NI-2016-0001。 Les Amis de la Terre 诉 Total（待决），http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/friends-of-the-earth-et-al-v-total/ Lungowe v. Vedanta Resources plc (2019)，[2019] UKSC 20。马萨诸塞州诉 EPA (2007)，549 U.S. 497。 Milieudefensie 等诉荷兰皇家壳牌公司 (2021)，海牙地方法院，C/09/571932/HA ZA 19-379, 2021。Notre Affaire à Tous 等诉 Total（待决），http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us- case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-total/ Oxfam Novib、荷兰绿色和平组织、BankTrack 和荷兰地球之友 (Milieudefensie) 诉 ING (2019)，http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/banktrack-et-al-vs-ing-bank/

© 2023 The Authors. *Regulation & Governance* published by John Wiley & Sons Australia, Ltd. 